

Tema 3. Régimen local español. Principios constitucionales y regulación jurídica en la Ley 7/1985. Organización y competencias provinciales y municipales

104.- ¿Cuál es la Ley que regula las Haciendas Locales?

- a) La Ley Reguladora de las Haciendas Locales 3/2004, de 5 de marzo.
- b) El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- c) El Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- d) La Ley de Haciendas Locales y Régimen Local 2/2004, de 5 de marzo.

105.- Según dispone el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ¿cuáles son las Entidades Locales territoriales?

- a) El Municipio y la Provincia.
- b) El Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario.
- c) El Municipio, la Provincia, las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de Municipios.
- d) Las Comarcas, las Áreas Metropolitanas y Las Mancomunidades de Municipios.

106.- El artículo 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece que las Entidades Locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para una serie de potestades, entre las que se encuentran:

- a) Participar en celebración de contratos privados en sus ámbitos territoriales.
- b) Adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes.
- c) Únicamente adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes.
- d) Con carácter excepcional podrán adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes.

107.- En la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, dispone que las Entidades Locales, en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas, una serie de potestades, regulándose las mismas en el artículo:

- a) 4
- b) 5
- c) 6
- d) 2.1

108.- En todos los Ayuntamientos ha de existir el siguiente órgano:

- a) La Junta de Gobierno.
- b) Las Juntas Municipales de Distrito.
- c) La Comisión Especial de Cuentas.
- d) Los Concejales que ostenten delegaciones.

109.- En relación a los Vicepresidentes de la Diputación, según dispone la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local:

- a) Son nombrados por el Pleno al comienzo de su mandato.
- b) Son como mucho dos.
- c) Son designados libremente por el presidente de entre todos los Diputados.
- d) Sustituyen al Presidente en caso de enfermedad por el orden de su nombramiento.

110.- ¿En qué norma se recoge la posibilidad de crear agrupaciones de municipios distintos de la provincia?

- a) Esa posibilidad es inconstitucional, ya que se prohíbe expresamente en la Constitución Española.
- b) Se regula únicamente en el Ley 7/1985, de 2 de abril.
- c) Se reconoce expresamente en la Constitución en el artículo 141.
- d) Se reconoce esa posibilidad en la Constitución Española en el artículo 142.

111.- Conforme al artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ¿qué constituye el conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal?

- a) Los vecinos del municipio.
- b) La población del municipio.
- c) Término municipal.
- d) Ciudadanos municipales.

112.- ¿Qué dispone el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, sobre el Gobierno y la administración municipal?

- a) El Gobierno y la administración municipal corresponde al Ayuntamiento, integrado por el alcalde y los Concejales.
- b) El Gobierno y la administración municipal corresponde al Ayuntamiento y a la Junta de Gobierno Local.
- c) El Gobierno y administración municipal corresponde al Pleno.
- d) El Gobierno y administración municipal corresponde únicamente al Alcalde.

113.- El artículo 137 de la Constitución Española reconoce la autonomía para la gestión de sus respectivos intereses:

- a) A las Comunidades Autónomas que se constituyan.
- b) A los Municipios, Provincias e Islas.
- c) A los Municipios, provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan.
- d) A los Municipios, Provincias, Islas y Comunidades Autónomas que se constituyan.

114.- ¿A quién corresponde la jefatura superior del personal de la Diputación según establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local?

- a) Al Pleno en todo caso.
- b) Al Presidente en todo caso.
- c) Al Diputado-Delegado de personal.
- d) Al Presidente o al Diputado Provincial.

115.- ¿Cómo está constituido el Pleno de la Diputación según el artículo 33.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local?

- a) Por el Presidente y los Diputados.
- b) Los miembros que disponga cada Reglamento Orgánico.
- c) Los Diputados Provinciales.
- d) El Presidente, el Secretario y los Diputados.

116.- Respecto a las potestades que se le reconocen en el artículo 4 a los Municipios, Provincias e Islas, ¿cómo será de aplicación para las entidades territoriales de ámbito inferior al municipal, a las comarcas, áreas metropolitanas y demás entidades locales?

- a) Será la Constitución Española la que determine cuáles de esas potestades les serán de aplicación a dichas Entidades.
- b) Serán sus propios Estatutos reguladores los que determinen dicha aplicación.
- c) Las entidades territoriales de ámbito inferior no tienen posibilidad de ejercer dichas potestades.
- d) Serán las Leyes de las Comunidades Autónomas las que concreten cuales de aquellas potestades serán de aplicación.

117.- Entre los órganos necesarios de la Diputación se encuentra, según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local:

- a) Los Tenientes de Alcalde.
- b) Los Diputados Delegados.
- c) La Junta de Gobierno.
- d) Las Juntas de distrito.

118.- Las Áreas Metropolitanas, según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local:

- a) Son de preceptiva creación en los términos fijados en la misma.
- b) Son entidades locales.
- c) Carecen de la consideración de entidad local.
- d) Equivalen a las Mancomunidades allí donde no existen.

119.- La alteración de los límites provinciales:

- a) Habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.
- b) Se encuentra expresamente prohibido en la Constitución Española.
- c) Se atribuye a las Comunidades Autónomas a las que afecte, mediante Ley de su Parlamento.
- d) Corresponde a las comunidades Autónomas, previo informe preceptivo

120.- ¿Qué consideración tiene la Provincia según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local?

- a) Una Entidad local básica.
- b) Una Entidad local territorial.
- c) El órgano de administración de las Diputaciones.
- d) Una entidad integrante en la Comunidad Autónoma.

121.- Entre los elementos del municipio de encuentra:

- a) El Ayuntamiento.
- b) La autonomía.
- c) El territorio.
- d) La Junta de Gobierno Local.

122.- ¿En qué Ley se recoge expresamente la competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Régimen Local?

- a) En el artículo 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
- b) En el artículo 137 de la Constitución Española.
- c) En el artículo 60 del Estatuto de Autonomía de Andalucía aprobado por la Ley Orgánica 2/2007.
- d) No se recoge expresamente.

123.- Según el artículo 141 de la Constitución, la entidad local que constituye la división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado es:

- a) La Provincia.
- b) El Municipio.
- c) La Diputación Provincial.
- d) La Mancomunidad de Municipios.

124.- En relación a las Mancomunidades de Municipios, el artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, establece que:

- a) Son entidades Locales formadas por la asociación de Municipios.
- b) Son Entidades Locales formadas por la asociación de Municipios, pertenecientes a una misma o varias provincias limítrofes, para la ejecución en común de obras o la prestación de servicios de su competencia.
- c) No tienen personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines específicos.
- d) La elaboración de sus estatutos y el procedimiento de aprobación de los mismos se determinará por las estipulaciones fijadas en la legislación básica estatal.

125.- Según el artículo 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, las Entidades Locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con:

- a) Los principios de eficacia, sostenibilidad, descentralización y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
- b) Los principios de transparencia, eficacia y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
- c) Los principios de eficacia, descentralización y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
- d) Los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

126.- ¿Qué son las Áreas Metropolitanas según el artículo 43 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local?

- a) Son Entidades Locales creadas por acuerdo del Consejo de Ministros que están integradas por Municipios de grandes aglomeraciones urbanas.
- b) Son Entidades Locales creadas por las Comunidades Autónomas que están integradas por Municipios de grandes aglomeraciones urbanas.
- c) Son Entidades Locales creadas por las Diputaciones Provinciales que están integradas por Municipios de grandes aglomeraciones urbanas.
- d) Son Entidades Locales creadas por las Comunidades autónomas, que están integradas por Ayuntamientos y Corporaciones de grandes aglomeraciones urbanas.

127.- Según el artículo 10 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Administración Local y las demás Administraciones Públicas:

- a) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.
- b) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, transparencia y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.
- c) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, eficacia, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos
- d) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de lealtad institucional, información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.

128.- En relación con la creación o supresión de municipios o su alteración, dispone el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que requerirán:

- a) Informe de la Administración que ejerza la tutela financiera.
- b) Audiencia de los municipios interesados en todo caso y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma concernida.
- c) Únicamente audiencia de los municipios interesados.
- d) Audiencia de los municipios interesados en todo caso y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma concernida, y el Informe de la Administración que ejerza la tutela financiera.

129.- Según el artículo 43 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la característica de los núcleos que se integran en Áreas Metropolitanas:

- a) Suponen que entre sus núcleos de población hay algún municipio de más de 20.000 por lo que se hace necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras.
- b) Suponen que entre sus núcleos de población existe algún municipio declarado zona de intervención preferente, que hace necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras.
- c) Suponen que entre sus núcleos de población existen vinculaciones económicas y sociales que hacen necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras.
- d) Suponen que entre sus núcleos de población existen desequilibrios estructurales que hacen necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras.

130.- ¿Cómo deberá efectuarse el nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en las Diputaciones, según el artículo 32 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local?

- a) De acuerdo a los criterios de competencia profesional, igualdad, y experiencia entre funcionarios de carrera que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1 o A2.
- b) De acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional.
- c) Entre funcionarios de carrera o interinos del subgrupo A1 o A2.
- d) Lo nombrará el Presidente de la diputación, en todo caso.

131.- ¿A quién corresponde la competencia para alterar los límites provinciales?

- a) A las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica.
- b) A las Comunidades Autónomas, cuando lo dispongan sus Estatutos expresamente.
- c) A los Parlamentos Autonómicos.
- d) Lo deciden los vecinos de los municipios que pudieran verse afectados.

132.- Señale la respuesta correcta respecto a la organización provincial, de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local:

- a) El Presidente y los Vicepresidentes son los únicos que existen en todas las Diputaciones.
- b) Existirán en todas las Diputaciones órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión de la Junta de Gobierno.
- c) Los órganos complementarios serán regulados por el Reglamento de la Diputación.
- d) El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones.

133.- Definición de la Provincia según el artículo 31 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local:

- a) Entidad Local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
- b) Entidad local territorial.
- c) Entidad local básica con personalidad jurídica.
- d) Entidad Local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica plena y propia capacidad para el cumplimiento de sus objetivos.

134.- Según el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Municipio ostenta competencias en materia de:

- a) Protección de medio ambiente urbano.
- b) Transporte interurbano de viajeros.
- c) Ordenación del tráfico en vías interurbanas.
- d) Protección de carreteras.

135.- ¿Qué regula el artículo 142 de la Constitución Española?

- a) Las Haciendas Locales.
- b) El Municipio.
- c) La elección de los Alcaldes.
- d) Las Comunidades Autónomas.

136.- ¿En qué materias el Municipio ejercerá como competencias propias, en todo caso, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, según el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local?

- a) Protección civil.
- b) Transporte colectivo urbano de viajeros.
- c) Prevención y extinción de incendios.
- d) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.

137.- ¿Quiénes son los vecinos de un municipio según establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local?

- a) Las personas residentes en el Municipio.
- b) Las personas inscritas en el Padrón Municipal.
- c) Los españoles y extranjeros mayores de edad residentes en el Municipio.
- d) Las personas inscritas en el Padrón, con una antigüedad de 3 meses de dicha inscripción.

138.- ¿Cómo se nutrirán fundamentalmente las Haciendas Locales según la Constitución Española?

- a) De los tributos impuestos por las Comunidades Autónomas.
- b) De tributos propios y participación en los del Estado y las Comunidades Autónomas.
- c) De los tributos propios, principalmente.
- d) De la participación en los tributos del Estado y de tributos cedidos.

139.- ¿Cómo es elegido el Alcalde, de acuerdo a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local?

- a) Por los Concejales del Ayuntamiento.
- b) Por los Concejales o por los vecinos.
- c) Por sufragio universal, libre, y secreto, en todos los supuestos.
- d) Por los vecinos en todo caso.

140.- ¿A quién le corresponde aprobar la oferta de empleo público en el ámbito municipal, según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local?

- a) Al Pleno.
- b) A la Junta de Gobierno.
- c) Al Alcalde.
- d) Al Alcalde de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por la Junta de Gobierno.

141.- Los Tenientes de Alcalde, según el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local:

- a) Son nombrados por el Pleno al comienzo de su mandato.
- b) No pueden exceder, en su número, de tres.
- c) Han de ser nombrados de entre los miembros de la Junta de gobierno, donde ésta exista.
- d) Pueden ser cesados por el Pleno.

142.- Entre las competencias de la Junta de Gobierno de un Ayuntamiento atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se encuentra:

- a) Asistencia al alcalde en el ejercicio de sus funciones.
- b) Estudio de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno.
- c) Emisión de los informes preceptivos requeridos por otras Administraciones Públicas.
- d) Resolución, por delegación del Pleno, de los asuntos menores.

143.- ¿Qué Municipios funcionan en Concejo Abierto, según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local?

- a) Los Municipios de menos de 300 habitantes que así lo acuerden.
- b) Los Municipios de menos de 100 habitantes.
- c) Los Municipios de menos de 500 habitantes.
- d) Los Municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular régimen de gobierno y administración.

144.- Definición de Municipio según el artículo 11 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local:

- a) Entidad local de organización.
- b) Entidad local básica de la organización territorial del Estado.
- c) Entidad local básica con personalidad jurídica.
- d) Entidad local básica de la organización territorial del Estado, con personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

145.- ¿Qué nombre recibe la administración propia de las islas en los archipiélagos balear y canario, según se dispone en el artículo 141.4 de la Constitución Española?

- a) Comunidades Autónomas.
- b) Mancomunidades de Municipios.
- c) Diputaciones Insulares.
- d) Los Consejos y Cabildos.

146.- Las Diputaciones Provinciales se mencionan expresamente en la Constitución Española de 1978, en el artículo:

- a) 137.
- b) 142.1
- c) 141.1
- d) 141.2.